

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO SEZ.**16 - SENTENZA N. 260 DEL 27/1/2023****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente proposto IAVIP ITALIA s.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 981747 in data 20.01.2022, num. prot. gen. 8/2021, relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria di cui ai commi 816 e seguenti della L. 27.12.2019, n. 160 per l'anno 2021 richiesto dal Comune di Cassina de' Pecchi.

Oggetto del contendere è il canone unico di diffusione dei messaggi pubblicitari, che, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 160/2019, è "istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane .. e sostituisce", per quanto qui di interesse, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D. Lgs. 507/1993 (ICP). La nuova entrata viene disciplinata da ciascun comune con proprio regolamento: quello del Comune di Cassina de Pecchi è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2021

La società San Marco concessionaria per la riscossione riteneva che le occupazioni con impianti pubblicitari installati su suolo pubblico appartenente al comune sono soggette al solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari (riscosso dal comune), giusta la regola dell'assorbimento dettata dall'art. 1, comma 820, della L. 160/2019.

Assolutamente inidonee ad inficiare le predette conclusioni risultano, poi, le avversarie argomentazioni, atteso che:

- comuni e province sono sì chiamati ad adottare, ai sensi del comma 821 dell'art. 1 della L. 160/2019, il regolamento per la disciplina del canone. I regolamenti adottati dalle province, tuttavia, non possono che avere per oggetto la componente del canone relativa all'occupazione del suolo pubblico, non essendo, come visto, di competenza provinciale il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari;
- del tutto irrilevante risulta la circostanza che l'installazione dei mezzi pubblicitari su strade provinciali venga autorizzata dalla provincia/Città Metropolitana (la quale, quando la strada provinciale passa all'interno di un centro abitato, rilascia soltanto un nulla osta tecnico). Tale competenza autorizzatoria, discendente dall'alt 23, 4° comma, del Codice della Strada, non comporta, infatti, il pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari in favore della provincia (così come, prima, non implicava il pagamento dell'ICP), ma soltanto il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- del pari, la norma di cui ai secondo periodo del comma 828 dell'alt. 1 della L. 160/2019 si riferisce, evidentemente, al canone per l'occupazione di suolo pubblico provinciale e non legittima in alcun modo la provincia a riscuotere anche il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Diversamente la ricorrente riteneva che l'impianto era situato su strada provinciale di competenza della Città Metropolitana di Milano e quindi nulla poteva pretendere il Comune di Cassina de' Pecchi diversamente ragionando si avrebbe l'effetto di determinare un contrasto con principi di chiara natura

costituzionale ossia del divieto di doppia imposizione (art. 53 Cost.). Nel caso di specie, ove si dovesse ammettere che l'impianto possa essere assoggettato a Entrata sia da parte del Comune sia da parte della Provincia, sarebbe proprio il principio sottostante alla introduzione del Canone Unico a risultare contrastante con l'art. 53 della Costituzione dal momento che nell'art. 1, comma 816 il Legislatore preciserebbe che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti".

Il ricorso non è fondato.

La nozione di Canone "unico", non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi, non essendo tale confluenza prevista da alcun passo della legge 160/2019.

Quindi, la Provincia o la Città Metropolitana continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il comma 819 chiarisce che il canone è costituito da due autonomi presupposti, ovvero:

- quello relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
- ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
- il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:

o che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;

o che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico.

o Non si tratta quindi di una duplicazione d'imposta con venir meno dell'eccezione di costituzionalità.

Nonostante il rigetto del ricorso la Corte ritiene di compensare le spese di lite sul presupposto della novità della questione e quindi di interpretazione della normativa di riferimento

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Milano Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 3/10/2022.
